

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 654/2535 นาย ทอง สมบัติ
บริษัท ไทย ประกันชีวิต จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 865

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 249

การที่สัญญาประกันชีวิตจะเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 นั้น ต้องเป็นกรณีที่บุคคลอันการใช้จ่ายเงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือ มรณะของเขานั้นรู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับ ประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปิดไม่ยอมทำสัญญา หรือว่ารู้ อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จโจทก์กับจำเลยทำสัญญาประกันชีวิตต่อกัน โดยเด็กชายส.บุตรโจทก์เป็นผู้เอาประกัน โจทก์เป็นผู้รับประโยชน์ ดังนั้นบุคคลอัน การใช้จ่ายเงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็คือเด็กชายส.หาใช่โจทก์ซึ่ง เป็นเพียงผู้รับประโยชน์ไม่ ฎีกาจำเลยที่ว่า เด็กชายส.ละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริง ที่ตนป่วยเป็นโรคลมชักในขณะที่โจทก์ขอต่ออายุกรมธรรม์นั้นเป็นข้อเท็จจริงนอกคำ ให้การจำเลย ถือได้ว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่จำเลยมิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาล ชั้นต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2527 โจทก์กับจำเลยได้ทำสัญญาประกัน ชีวิตต่อกัน โดยเด็กชายสุรัชย์ สมบัติบุตรของโจทก์เป็นผู้เอาประกัน โจทก์เป็นผู้รับ

ประโยชน์ สัญญาครบกำหนดวันที่ 1 กรกฎาคม 2542 ต่อมาวันที่ 29 ตุลาคม 2528 เด็กชายสุรัชต์ทนน้ำถึงแก่ความตาย โจทก์ขอรับเงินตามสัญญา จำเลยปฏิเสธขอให้ บังคับจำเลยชำระเงิน พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เด็กชายสุรัชต์ สมบัติ มิได้ทนน้ำตาย แต่ถึงแก่ความตายด้วย สาเหตุเป็นโรคลมชัก ซึ่งเป็นโรคประจำตัว โดยในขณะที่โจทก์ขอเอาประกันชีวิต เด็กชายสุรัชต์ก็ป่วยเป็นโรคนี้อยู่แต่โจทก์กับเด็กชายสุรัชต์ไม่เปิดเผยข้อความจริง กลับ อ้างว่าเด็กชายสุรัชต์มีสุขภาพสมบูรณ์ หากจำเลยทราบความจริงจะไม่รับประกันชีวิต เด็กชายสุรัชต์ต่อมาโจทก์ขาดส่งเบี้ยประกันภัยเป็นเหตุให้สัญญาสิ้นสุดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2528 และโจทก์ได้ต่ออายุสัญญาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2528 ซึ่งขณะขอ ต่ออายุสัญญาเด็กชายสุรัชต์ก็ยังป่วยเป็นโรคลมชักอยู่ แต่โจทก์ก็คงปกปิดข้อความจริงดังกล่าว ซึ่งหากจำเลยทราบความจริงจำเลยก็จะไม่รับต่ออายุสัญญา การที่โจทก์ ปกปิดความป่วยเจ็บของเด็ชชายสุรัชต์อันเป็นข้อสาระสำคัญในการทำสัญญา สัญญา ประกันชีวิตจึงเป็นโมฆียะจำเลยได้บอกล้างไปยังโจทก์แล้ว จึงตกเป็นโมฆะ จำเลย ไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญา ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษา ให้จำเลยชำระเงิน 1,600 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้เงินจำนวน 112,525 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่ โจทก์ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาข้อที่ 2 ที่จำเลยฎีกาว่า ความจริงสัญญาประกันชีวิต ขาดผลบังคับลงเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2528เนื่องจากโจทก์ขาดส่งเบี้ยประกันภัยงวด เดือนมิถุนายน 2528แล้วได้ขอต่ออายุกรมธรรม์สัญญาใหม่เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2528โดยโจทก์ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงที่เด็กชายสุรัชต์เป็นโรคลมชักให้

จำเลยทราบซึ่งข้อความจริงดังกล่าวหากจำเลยได้ทราบก็จะบอกปิดไม่ยอมทำการต่อ
กรรมธรรม์สัญญาให้ นั้น เห็นว่าการที่สัญญาประกันชีวิตจะเป็นโมฆียะตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 นั้น ต้องเป็นกรณีที่บุคคลอันการใช้เงินยอม
อาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นรู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริง
ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปิดไม่
ยอมทำสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จ ซึ่งกรณีตามคำฟ้อง
ของโจทก์บุคคลอันการใช้เงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็คือเด็ก
ชายสุรชัยนั่นเอง หาใช่โจทก์ซึ่งเป็นเพียงผู้รับประกันภัยไม่ ดังนั้นแม้ข้อเท็จจริงจะ
ฟังตามที่จำเลยฎีกาก็ไม่ทำให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ศาลฎีกาจึงไม่จำต้อง
วินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงตามที่จำเลยฎีกา

ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า เด็กชายสุรชัยละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงที่ตนป่วยเป็น
โรคลมชักในขณะที่โจทก์ขอต่ออายุกรรมธรรม์นั้นเป็นข้อเท็จจริงนอกคำให้การจำเลย
ถือได้ว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่จำเลยมิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ศาลฎีกา
จึงไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายืน

(สุนพ กิริติยุติ-นิเวศน์ คำผอง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

มีข้อสังเกตว่า คำให้การจำเลยตอนแรกต่อสู้ว่า ทั้งโจทก์และเด็กชายส.ไม่เปิดเผย
ข้อความจริงเรื่องที่เด็กชายส.ป่วยเป็นโรคลมชัก แต่สัญญาประกันชีวิตที่ทำตอนแรก
ก็สิ้นผลไปแล้วเพราะโจทก์ขาดส่งเบี้ยประกันภัย เมื่อมีการต่ออายุสัญญาประกันชีวิต
ซึ่งถือว่าเท่ากับเป็นการทำสัญญากันใหม่ จำเลยกลับให้การต่อสู้ในส่วนนี้เพียงว่า
โจทก์เพียงคนเดียวที่ปกปิดข้อความจริงดังกล่าว ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยเฉพาะประเด็น
ตามคำให้การว่า โจทก์เป็นผู้ที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริงหรือไม่เท่านั้น อันเป็นการ
วินิจฉัยคดีโดยอาศัยกฎหมายวิธีพิจารณาความ พิโรจน์ วาญภาพ